

부 서 주 의

제 목 물리탐사 용역계약업무 처리 미흡

부 서 ○○○○처

조 치 부 서 ○○○○처

내 용

1. 업무 개요

○○○○처는 국내대륙붕의 해상 유·가스전 탐사를 위하여 필요시 물리탐사 작업을 추진해 왔으며 동 작업은 물리탐사 선박을 보유하고 취득된 자료의 전산 처리 수행이 가능한 전문업체들과 용역 계약을 체결하여 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

석유탐사·개발관련 대부분의 용역계약은 계약상대자(용역업체)의 귀책사유로 과업이 지연되어 발주자(공사)에게 손해가 발생하는 것을 예방하고, 계약상대자의 성실한 과업이행을 담보하기 위하여 계약서에 과업수행 기한과 일정을 명시하여 지체발생 시 지체상금을 부과하도록 규정하고 있다.

또한, 공사 및 해외 석유기업의 물리탐사 용역계약 사례 조사에 따르면, 높은 용선료가 소요되는 선박의 동원이 필요한 물리탐사 용역의 경우에도 과업의 성실한 이행과 작업지연을 예방하기 위하여 선박의 도착예정일과 물리탐사 자료취득 이후 전산처리 과업의 수행기간, 지체조항 등을 계약서에 명시하고 있는 것으로 확인되었다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●●●처가 20XX년 발주한 「A광구 3D 물리탐사 자료취득 및 처리용역」의 경우, 아래 [표]와 같이 계약서 내 지체상금 조항(Liquidated Damages)이 명시되어 있음에도 불구하고 선박도착일, 전산처리 기간 등 지체 기산점을 계약서에 명시하지 않아 지체판단 및 지체상금 부과를 불가능하게 하는 등 용역계약 업무를 미흡하게 처리하였다.

[표] 공사 및 해외 석유기업 물리탐사 용역계약의 지체관련 조항 비교

연도	발주자	용역명	과업	지체상금	지체산정기산점	비고
20XX	공사	가스하이드레이트 3차원 물리탐사 자료취득 용역	자료취득	전체 계약금의 0.25%/day	'XX.X.X. ~ 'XX.X.X.	지체상금 부과가능
20XX	I	Hiring of Services for Acquisition & Processing of 400 sq.km. 3D Seismic Data	자료취득 /전산처리	전체 계약금의 0.5%/week	선박도착 (합의일) 전산처리 (X개월)	지체상금 부과가능
20XX	공사/D	가스하이드레이트 3D 물리탐사 자료 취득 용역	자료취득	Late Arrival Penalty (5% P-bond/일)	합의 도착일	지체상금 부과가능
20XX	W	3차원 물리탐사 자료취득 용역	자료취득 /전산처리	작업개시 기간 명시 (Commencement Window)	자료취득 ('XX년 X~X월) 전산처리 ('XXXX까지)	지체시 계약해지
20XX	공사/D	3D 물리탐사	자료취득 /전산처리	Late Arrival Penalty (10% STBY Rate/day)	합의 도착일 ('XXXX까지)	지체상금 부과가능
20XX	공사	A광구 3D 물리탐사 자료취득 및 처리 용역 계약	자료취득 /전산처리	전체 계약금의 0.25%/day	명시하지 않음	지체상금 산정불가

동 용역의 경우, 용역업체가 입찰 시 공사가 계획한 과업수행 일정에 맞추어 물리탐사 선박을 동원함으로써 실제로 지체가 발생하지는 않았으나 용역업체의 귀책사유로 인한 작업 지연이 발생하였더라도 계약서에 지체 기산점이 명시되어 있지 않아 공사의 지체상금 부과가 어려울 수 있었다.

관계부서 의견 ●●●●●처는 감사결과에 이견이 없으며, 현재 추진 중인 물리
탐사 용역계약의 경우에도 감사 지적사항을 반영하여 지체 기산점 등을 명확히
명기하여 계약을 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ●●●●●처장은 향후 물리탐사 작업 등의 용역 발주 시 용역업
체의 성실한 과업이행을 담보하고 용역업체의 귀책사유로 인한 공사의 손해발생
예방을 위하여 지체조항, 선박도착일, 전산처리 기간 등을 계약서에 명확히 명기
하여 계약업무를 추진하시기 바랍니다. (부서주의)